

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2074/2533

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน

จำกัด

โจทก์

นาย บุญ ส่ง หงษ์มณี กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 138, มาตรา 292 (2)

จำเลยทั้งสองทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ และได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นซึ่ง ถึงที่สุดแล้ว โจทก์ยอมขอให้ศาลบังคับคดีแก่จำเลยทั้งสองได้ ทันที การที่จำเลยที่ 1 อ้างว่าสัญญาประนีประนอมยอมความเกิดจากกลฉ้อฉล เจตนาหลว ง ก็เป็นข้ออ้างของจำเลยที่ 1 เพียงฝ่ายเดียว ซึ่ง โจทก์มิได้ยอมรับตาม ข้ออ้างของจำเลยที่ 1 ด้วย และเป็นคดีโต้เถียง กันอยู่ในคดีที่จำเลยที่ 1 ฟ้องขอให้เพิกถอนสัญญาประนีประนอมยอมความ จึงไม่มีเหตุสมควรที่จะงดการบังคับคดี.

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษตามยอม ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้ให้แก่โจทก์ จำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นจึงออกหมายบังคับคดี จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่า จำเลยที่ 1 ได้ฟ้องโจทก์ต่อศาลชั้นต้นขอให้เพิกถอนสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีนี้แล้ว ปรากฏตามคดีหมายเลขดำที่ 3869/2531 ของศาลชั้นต้น หากคดีดังกล่าวศาลพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชนะคดี โจทก์ไม่มีสิทธิที่จะบังคับคดีนี้แก่จำเลยที่ 1 อีกต่อไปฉะนั้นจึงขอให้ศาลชั้นต้นสั่งงด

การบังคับคดีไว้เพื่อรอฟังคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ 3869/2531 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 292(2)

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ และจำเลยทั้งสองมิได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นซึ่งถึงที่สุดแล้ว เห็นว่าโจทก์ยอมขอให้ศาลบังคับคดีแก่จำเลยทั้งสองได้ทันที จำเลยที่ 1 อ้างว่าจำเลยที่ 1 ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ ก็เพราะจำเลยที่ 1 ไม่ทราบว่าโจทก์ได้รับชำระหนี้รายเดียวกับหนี้ในคดีนี้ไปแล้ว หากจำเลยที่ 1 ทราบก็จะไม่ทำยอมกับโจทก์นั้นเห็นว่า เป็นข้ออ้างของจำเลยที่ 1 เพียงฝ่ายเดียว โจทก์ไม่ได้ยอมรับตามข้ออ้างของจำเลยที่ 1 ด้วยและยังเป็นคดีโต้เถียงกันอยู่ จึงไม่พอฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ทำยอมในคดีนี้เพราะกลฉ้อฉล เจตนาลวง และจงใจนิ่งเสียไม่ใช่ข้อความจริงของจำเลยที่ 2 และโจทก์อันจะเป็นผลให้สัญญาประนีประนอมยอมความในคดีนี้ระหว่างจำเลยที่ 1 กับโจทก์ตกเป็นโมฆะตามจำเลยกล่าวอ้าง ดังนั้นข้ออ้างของจำเลยที่ 1 ตามคำร้องจึงยังไม่มีเหตุสมควรที่ศาลจะให้การบังคับคดีไว้..."

พิพากษายืน.

(ชุม สุกแสงเปล่ง-สวิน อักษรายุธ-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ